

Kröger & Petersen Rechtsanwälte
Am Lindenhof 7 · 33602 Bielefeld · Tel. 0521 000000

An das Landgericht Bielefeld – Berufungskammer –
Az. LG: 21 S 44/24 · Az. AG: 4 C 902/23

Berufungsbegründung

In dem Rechtsstreit Marco Schulte ./ Autohandel Brandes e.K.

begründen wir die mit Schriftsatz vom 02.04.2024 eingelegte Berufung des Klägers gegen das Urteil des Amtsgerichts Bielefeld vom 07.03.2024 und beantragen, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 11.400,00 EUR nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu zahlen.

I. Sachverhalt

Der Kläger erwarb von der Beklagten mit Vertrag vom 18.08.2023 einen gebrauchten Kombi, Erstzulassung 2017, Laufleistung 94.000 km, zum Preis von 11.400,00 EUR. Im Vertrag ist angekreuzt: "Dem Verkäufer sind keine Unfallschäden bekannt." Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, weil der Kläger nicht habe beweisen können, dass die Beklagte von einem Vorschaden Kenntnis hatte. Das Amtsgericht hat den Vortrag des Klägers zum Zustand des Fahrzeugs bei Übergabe nur unvollständig gewürdigt und Beweisangebote übergangen.

II. Rechtsfehler des Amtsgerichts

1. Das Amtsgericht hat die Anforderungen an die Darlegung der Kenntnis überspannt. Die Beklagte ist gewerbliche Händlerin. Sie hat das Fahrzeug nach eigenem Vortrag vor dem Verkauf in ihrer Werkstatt aufbereitet und auf der Hebebühne untersucht (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
2. Das Amtsgericht hat den Beweisantrag auf Vernehmung des Zeugen Kemper, des Werkstattmeisters der Beklagten, übergangen. Darin liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).
3. Die Beweiswürdigung ist lückenhaft (§ 286 ZPO). Das Gericht hat sich mit dem vorgelegten Privatgutachten nicht auseinandergesetzt.

III. Anspruch des Klägers

Das Fahrzeug hatte bei Übergabe einen erheblichen, unsachgemäß reparierten Unfallschaden: Der rechte Längsträger und das Radhaus hinten rechts wurden nach einem Heckaufprall gerichtet, gespachtelt und überlackiert. Die Lackschichtdicke beträgt dort bis zu 480 µm. Dies ist bei einer Untersuchung auf der Hebebühne für einen Kfz-Meister ohne Weiteres erkennbar.

Die Beklagte hat den Unfallschaden damit arglistig verschwiegen. Auf den vereinbarten Gewährleistungsausschluss kann sie sich nach § 444 BGB nicht berufen. Der Kläger ist nach §§ 437 Nr. 2, 323, 326 Abs. 5 BGB wirksam vom Kaufvertrag zurückgetreten; einer Fristsetzung zur Nacherfüllung bedurfte es wegen der Arglist nicht. Die Beklagte hat den Kaufpreis Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu erstatten (§ 346 Abs. 1 BGB).

Rechtsanwalt Dr. Tobias Kröger